

1501724-22.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... a materialidade delitiva do crime de roubo majorado foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo boletim de ocorrência de fls. 2/5, pelo auto de reconhecimento fotográfico de fls. 24 e pelo auto de exibição e apreensão de fls. 25, corroborados pela prova oral produzida em juízo. As autorias também são certas e recaem sobre os Réus.

3.2. Neste ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº. 1501724-22.2022.8.26.0542 - p.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501724-22.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198282/2022 - 05º D.P. OSASCO, 26278211 - 05º D.P.

OSASCO, 2198282 - 05º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

ERNESTO GUILHERME ROSA SILVA e outros

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Vistos.

1. ERNESTO GUILHERME ROSA SILVA e ROBSON DE LIMA NERI, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e 2º-A, do Código Penal, porque em 21 de julho de 2022, por volta das 21h30, na Rua Espírito Santo, nº. 100, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso se pessoas, subtraíram, para si, um veículo RENAULT/Logan (placa FYY2D60), de propriedade da vítima Amarildo Ferreira de Souza.

1.2. Consta, ainda, na peça acusatória que Amarildo, trabalhando como taxista, estacionando o veículo mencionado em ponto da Rodoviária de Osasco, foi interpelado por ERNESTO, ROBSON e terceiro não identificado, foi indagado quanto custaria uma

corrida até o bairro de Rochdale, o que teria sido aceito. Durante a corrida, os três passageiros anunciaram o assalto, obrigando a Vítima a se sentar no banco traseiro do veículo, vendando-o com um pano.

1.3. Segundo a exordial acusatória, os Acusados perguntaram ao Ofendido acerca do PIX, negando ele que tinha tal cadastro, transitando por cerca de duas horas, mantendo Amarildo com eles. Em seguida, os Denunciados teriam liberado a Vítima, evadindo-se logo em seguida à subtração do veículo, e, encontrando a Vítima uma viatura da Polícia Militar, teria a acionado e informando aos Policiais acerca do roubo, o que foi noticiado via COPOM, vindo os Policiais Militares que patrulhavam pela Avenida Presidente Médici, Rochdale, a se depararem com aquele veículo, ocupado pelos apontados roubadores. Ato contínuo, deram sinal de parada, tendo o motorista passado a empreender fuga com o veículo, mas, ao chegar na Rua Cuiabá, perdeu ele o controle do automóvel e se chocou contra a parede de uma residência.

1.4. Promoveu o Parquet o arquivamento do inquérito em relação ao noticiado delito de receptação (fls. 83).

1.5. Recebida a denúncia em 1º de agosto de 2022 (fls. 87/89), os Réus foram citados (fls. 101/102) e ofertaram defesa preliminar (fls. 118). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória (fls. 120/121) e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas a Vítima e a testemunha Ernesto Guilherme Rosa Silva, bem como interrogados os Réus (fls. 154/159).

1.6. Encerrada a instrução criminal, o Ilustre Promotor de Justiça pediu a procedência da ação penal, majorando-se as penas-bases na primeira fase das dosimetrias das penas corporais, a serem iniciadas em regime fechado (sendo inviável sua substituição por penas restritivas de direitos), a elevação da pena intermediária de ERNESTO em razão do reconhecimento da reincidência, e, na terceira fase, a majoração em função do emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da Vítima (fls. 163/172). A Douta Defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos Acusados por insuficiência probatória ou a desclassificação das condutas imputadas a eles para receptação; subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes (fls. 179/188). É o relatório. Decido.

2. Acolho a manifestação da Ilustrada Promotoria Criminal para determinar o arquivamento dos autos em relação ao noticiado, o que faço nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal. ANOTE-SE.

3. A pretensão punitiva estatal é procedente, porquanto a materialidade delitiva do crime de roubo majorado foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo boletim de ocorrência de fls. 2/5, pelo auto de reconhecimento fotográfico de fls. 24 e pelo auto de exibição e apreensão de fls. 25, corroborados pela prova oral produzida em juízo. As autorias também são certas e recaem sobre os Réus.

3.2. Neste sentido, o Ofendido (Amarildo Ferreira de Souza) relatou que é taxista, estava na rodoviária de Osasco, três indivíduos pediram uma corrida até Vila Menck, após uns oito minutos anunciaram o assalto, o rapaz que estava a seu lado anunciou “perdeu” e aquele que estava atrás o agarrou, suas mãos foram amarradas com cadarço de tênis e o colocaram deitado no vão entre os bancos. Um deles estava armado (o que estava a seu lado) e levaram R\$ 4,00 e um maço de cigarro. Levaram-no até uma mata e o deixaram lá, saindo os roubadores com o carro, cuja propriedade não era sua e foi completamente danificado. Reconheceu os dois Réus sem dúvida nenhuma, pois no momento da ação delitiva não escondiam seus rostos. Reconheceu o nº. 1 (ROBSON) como o indivíduo no banco de trás e o nº. 3 (ERNESTO) como o indivíduo que estava a seu lado.

3.3. Por sua vez, a testemunha Hudson de Souza Vieira, Policial Militar, disse que encontraram um senhor enquanto patrulhavam solicitando ajuda e dizendo e acabava de ser “liberado”. Disse que havia sido vítima de sequestro, tentaram os roubadores realizar diversos “PIX”, passou as características dos três indivíduos e contou a forma como foi abordado por eles. Contou que, naquela oportunidade, disse Amarildo que os três roubadores ficaram em poder dele por três horas e repassou as informações ao COPOM, numa rotatória próxima à Av. Presidente Medice, viu o veículo e deu ordem de parada, houve tentativa de evasão por cinco minutos, o motorista

acabou "se perdendo" em uma curva, batendo numa residência. Um do trio acabou fugindo, ERNESTO era o motorista e estava procurado, e ROBSON foi detido por seu parceiro. Foi apreendida uma arma de fogo no banco do passageiro, onde ROBSON se encontrava. Estima que a vítima foi abordada por volta das 10h30 e a perseguição dos três roubadores por volta das 15h00.

3.4. Informados da garantia individual ao silêncio, os Réus nada manifestaram.

3.5. Sobre a prova oral colhida em juízo, cabe frisar que em juízo o agente policial reiterou o quanto narrado em sede policial (fls. 6) e que interesse algum teriam em prejudicar os Réus, imputando-lhes falsamente o cometimento de crimes tão graves. E "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

3.6. O quadro probatório, então, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de roubo majorado. Com efeito, o Ofendido se mostrou seguro em sua narrativa dos fatos, reiterando suas declarações em sede policial (fls. 8), de forma que não há motivos para se imaginar que, em juízo e perante este Magistrado, imputaria aos Acusados fatos graves a fim de incriminá-los. Ademais, o Ofendido reconheceu, durante a instrução criminal, os Increpados, confirmando-se o que se deu na Delegacia de Polícia (fls. 24).

3.7. Acerca do tema, confira-se o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – roubos MAJORADOS E RECEPÇÃO (Art. 157, §2º, I, II, e art. 180, 'caput', ambos do CP) – Recurso defensivo – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos – Reconhecimento efetivado pelas vítimas em solo policial, ratificado pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que dão a certeza do cometimento dos delitos pelo apelante – Afastamento da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo – Descabimento – Prescindibilidade de apreensão ou perícia do objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova – Precedentes – Condenação mantida – Ausência de espaço para mitigação das penas – Regime fechado único compatível com a gravidade concreta dos fatos e com a quantidade de pena aplicada – Almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que encontra óbice no inciso I do art. 44 do CP – Recurso desprovido. Recurso ministerial – Afastamento da consunção entre a receptação e os crimes de roubo – Necessidade – Inexistência de subordinação entre as condutas criminosas – Momentos consumativos distintos – Precedentes – Pretendido reconhecimento do concurso formal entre os dois primeiros roubos – Acolhimento – Acusado que, mediante uma só ação, atingiu o patrimônio de mais de uma vítima, não havendo que se falar em crime único – Dicção do art. 70 do Estatuto Repressivo – Alegação de ausência de continuidade delitiva entre os roubos – Pertinência – Delitos praticados contra vítimas diversas, sem identidade de modo de execução – Benefício que não deve privilegiar criminosos habituais, os quais, por sua elevada culpabilidade, devem ser submetidos a tratamento penal mais rigoroso – Aplicação do concurso material de delitos – Recurso provido". (TJSP; Apelação 0000238-23.2015.8.26.0542; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018)

3.8. Desta feita, sendo certa a materialidade delitiva do crime do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e 2º-A, do Código Penal, bem como a autoria por parte dos Acusados, ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, passo às dosimetrias das penas a serem impostas.

3.9. Na primeira fase da dosimetria, anoto que o demonstrado concurso de agentes será apreciado na sua terceira fase, de modo que a restrição de liberdade da Vítima deve ser apreciada negativamente, como circunstâncias do crime. De outro lado,

ROBSON não apresenta maus antecedentes (fls. 43/45) e a condenação de ERNESTO nos autos do processo nº. 1501723-71.2021.8.26.0542 (fls. 36/37) será apreciado como agravante, na segunda fase, valendo observar ser "vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula nº. 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

3.10. A culpabilidade é normal à espécie, sobre as condutas sociais e personalidades, não foram colhidos elementos concretos para melhor aferi-las, enquanto o motivo do crime foi o intuito de lucro fácil, já reprimido pelo próprio tipo penal. As consequências do crime foram de óbvio prejuízo à vítima, que teve seu patrimônio diminuído em pequena medida, enquanto o comportamento da Vítima em nada contribuiu para o desencadeamento causal da conduta delituosa.

3.11. Portanto, fixo as penas-bases, com o aumento de 1/6 (um sexto), em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multas.

3.12. Na segunda fase, ausentes circunstância agravantes e atenuantes em relação ao réu ROBSON, é forçoso reconhecer a reincidência em relação a ERNESTO, ex vi do artigo 61, inciso I, do Código Penal. Por isto, a pena intermediária do primeiro deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multas, enquanto a do segundo aumentada em 1/6 (um sexto), para restar em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 14 dias-multa.

3.13. Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de diminuição de pena. Entretanto, sendo a grave ameaça perpetrada pelos Increpados com o emprego de arma de fogo de numeração suprimida (fls. 25), devem as penas intermediárias serem aumentadas, de modo que a dobra estabelecida pelo artigo 157, parágrafo 2º-A, do Estatuto Penal Repressivo resulta nas seguintes penas definitivas:

(a) réu ERNESTO GUILHERME ROSA SILVA: 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa;

(b) réu ROBSON DE LIMA NERI: 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

3.14. Os dias-multa devem ser fixados no mínimo legal à míngua de outros elementos que comprovem as situações econômicas dos increpados.

3.15. Considerando a quantidade de pena aplicada e o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, fixo como regimes iniciais o fechado.

3.16. Ante a pena aplicada e a presença de grave ameaça, incabível o sursis do artigo 77 do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do mesmo diploma legal.

4. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno os acusados, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e 2º-A, do Código Penal, às seguintes penas:

(a) réu ERNESTO GUILHERME ROSA SILVA a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no mínimo legal;

(b) réu ROBSON DE LIMA NERI a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no mínimo legal

4.2. Condeno, ainda, os Réus ao pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608/2003, ressalvada a hipótese prevista no artigo 2º da Lei nº 1.060/50.

5. Tendo os Increpados permanecido presos durante a instrução processual e "uma vez que subsistem os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, não há de se cogitar no seu relaxamento ou revogação após prolação de sentença condenatória" (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2215534-10.2016.8.26.0000; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016).

Portanto, deverão os Réus permanecerem presos preventivamente durante o processamento de eventual recurso.

6. Oportunamente, expeça-se o necessário.

6.2. Transitada em julgado, adotem-se as seguintes providências: 1) Comunique-se ao MM. Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil; 2) Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do

artigo 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao Juízo da Execução, conforme artigo 105 da Lei nº. 7.210/84.

6.3. Se a parte acusada houver sido condenada ao pagamento da pena de multa e da taxa judiciária, intime-a para, no prazo de 10 (dez) dias, recolha os mencionados valores, sob pena de inscrição em dívida ativa (artigo 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento a Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o artigo 482, parágrafo 1º, das NSCGJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Osasco, 14 de setembro de 2022

RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA